

事 案

Xは、Y営林署の職員であったが、ある日の仕事の帰り際に翌日と翌々日について、年次有給休暇を取得する旨を休暇簿に記載して請求をした。

そして、承認を得ないうちに仕事を終え、翌日と翌々日は出勤しなかった。

Xは、両日にわたり他の営林署での争議行為に参加したところ、上司である営林署の署長は両日の年次有給休暇の請求を不承認とし、仕事に就かなかった2日分の賃金は欠勤として取り扱われ、賃金が控除されて支払われた。

このため、Xは、年次有給休暇の請求についての不承認は無効であり、賃金の支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争 点	年次有給休暇について、労働者から休暇の請求をして、これに対する使用者の承認がなければ取得ができないこととするは許されるか。
結 論	許されない。

POINT

労働基準法は39条5項において「請求」という語を用いているけれども、年次有給休暇の権利は、39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく、また、39条5項にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。

判 旨

労基法39条1、2項の要件が充足されたときは、当該労働者は法律上当然に各項所定日数の年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負うのであるが、この年次休暇権を具体的に行使するにあたっては、同法は、まず労働者において休暇の時季を「請求」すべく、これに対し使用者は、同条3項（現在は5項）ただし書の事由が存在する場合には、これを他の時季に変更させることができるものとしている。

かくのごとく、労基法は同条3項（現在は5項）において「請求」という語を用いているけれども、年次有給休暇の権利は、前述のように、同条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく、また、同条3項（現在は5項）にいう「請求」とは、**休暇の時季にのみかかる文言**であって、その趣旨は、**休暇の時季の「指定」**にほかならないものと解すべきである。

[……中略……]

すなわち、これを端的に言えば、**休暇の時季指定**の効果は、使用者の適法な**時季変更権**の行使を**解除条件**として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「**休暇の請求**」や、これに対する使用者の「**承認**」の観念を容れる**余地はないもの**といわなければならない。

もし、これに反して、所論のように、労働者の**休暇の請求**（休暇付与の申込み）に対して使用者の**承認**を要するものとすれば、結局、労働者は使用者に対して一定の時季における休暇の付与を請求する債権を有し、使用者はこれに対応する休暇付与の債務を負うにとどまることになるのであるが、かくては、使用者が現実に特定日における年次休暇の**承認**、すなわち、当該労働日における**就労義務免除**の意思表示をしないかぎり、労働者は現実に休暇をとることができず、使用者に対して休暇付与義務の履行を求めるには、改めて年次休暇の**承認**を訴求するという迂遠な方法をとらなければならないことになるのであって、かかる結果が法の趣旨・目的に副う所以でないことは、多言を要しないところである。

[……中略……]

年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件の充足により、**法律上当然に労働者に生ずるもの**であって、その具体的な権利行使にあたっても、年次休暇の成立要件として「**使用者の承認**」という観念を容れる**余地のない**ことは、判示したとおりである。年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の**干渉を許さない**労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。

解 説

なお、この判例では、年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であるということも示されています。

確認問題

Q 年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利」ということはできず、労働者の請求をまって始めて生ずるものと解すべきであり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による**「休暇の請求」**や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。(R4-7E)